

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 14 tháng 12, năm 2018. Tôi ký tên dưới đây là:

Bà : **NGUYỄN THỊ HOÀNG ĐIỆP**

Năm sinh : 1971

Chứng minh nhân dân số : 023 502 753

Thường trú tại : 24/2 Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Là người khởi kiện về việc “Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” đối với ông Trần Quốc Dân, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh. Vụ án đang được Tòa án nhân quận Bình Tân, Tp. HCM thụ lý giải quyết.

Bằng giấy này, tôi ủy quyền cho:

Ông : **LÊ XUÂN LỘC**

Năm sinh : 1975

Căn cước công dân số : 051 075 000 379

Thường trú tại : 239D Lò Siêu, Phường 11, Quận 11, Tp. HCM.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ông **LÊ XUÂN LỘC** Được toàn quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ với Tòa án nhân dân Quận Bình Tân, Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Tân và các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong việc giải quyết vụ án nêu trên để: Rút đơn khởi kiện; Nhận lại toàn bộ tiền tạm ứng án phí; được quyền ký và nộp đơn Đề nghị rút đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (nếu có).

Trong phạm vi ủy quyền, ông **LÊ XUÂN LỘC** được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi được ủy quyền, được quyền lập văn bản, ký tên trên các giấy tờ liên quan, được quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến vụ án, thực hiện các quyền, nghĩa vụ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi theo quy định của pháp luật.

• **Thù lao ủy quyền:** Không thù lao.

• **Thời hạn ủy quyền:** Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được công chứng cho đến khi hoàn tất công việc được ủy quyền nói trên hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Người ủy quyền

Tôi đã đọc và đồng ý
Nguyễn Thị Hoàng Điệp
Nguyễn Thị Hoàng Điệp

11.1.1.1

11.1.1.1





LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, Ngày 14 tháng 12 năm 2018 (ngày mười bốn, tháng mười hai, năm hai nghìn mười tám). Tại trụ sở Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức, số 47E đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

TôiNguyễn Thị Danh..., công chứng viên Văn phòng Công chứng Văn Thị Mỹ Đức, TP Hồ Chí Minh.

CHỨNG NHẬN

Giấy ủy quyền này được lập bởi:

Bà : **NGUYỄN THỊ HOÀNG ĐIỆP**

Năm sinh : 1971

Chứng minh nhân dân số : 023 502 753

Thường trú tại : 24/2 Lam Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Tp. HCM

- Người ủy quyền đã tự nguyện lập giấy ủy quyền này, cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của giấy ủy quyền;

- Tại thời điểm công chứng, người ủy quyền có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Mục đích, nội dung của giấy ủy quyền không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Người ủy quyền tự đọc toàn bộ dự thảo giấy ủy quyền này, đồng ý toàn bộ nội dung dự thảo giấy ủy quyền, đã ký, điểm chỉ vào giấy ủy quyền này trước sự có mặt của tôi; Chữ ký, dấu điểm chỉ trong giấy ủy quyền đúng là chữ ký, dấu điểm chỉ của người ủy quyền;

- Giấy ủy quyền này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 02 tờ, 02 trang, có giá trị pháp lý như nhau, người ủy quyền giữ 02 bản chính, một bản chính lưu tại Văn phòng công chứng Văn Thị Mỹ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Số công chứng:0.0.0.6.6.5....., quyển số:01.... TP/CC-SCC/HĐGD

CÔNG CHỨNG VIÊN



Nguyễn Thị Danh

1880

1880

1880

1880

166/1218



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Kính gửi: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VĂN THỊ MỸ ĐỨC, TP.HCM

Họ và tên (tổ chức) : Nguyễn Thị Hoàng Diệp
Ngày, tháng, năm sinh: 1971
CMND/Hộ chiếu : 023 502 753
Thường trú/tạm trú : 24/2 Lam Sơn, p.02, Q.Tân Bình
(Địa chỉ trụ sở)
Số điện thoại :
Nội dung yêu cầu công chứng: Giấy ủy quyền
.....
Địa chỉ ký ngoài trụ sở:
.....
Lý do ký ngoài trụ sở
.....

Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có:

1.
2.
3.
4.

Người nhận phiếu (Hoàng)
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nh
Nguyễn Thị Canh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2018

Người yêu cầu công chứng
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nh
Nguyễn Thị Hoàng Diệp



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Số: 051075000379

Họ và tên: **LÊ XUÂN LỘC**

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1975

Giới tính: **Nam** Quốc tịch: **Việt Nam**

Quê quán: **Bình Thạnh, Bình Sơn,
Quảng Ngãi**

Nơi thường trú: **239D Lò Siêu,**

Phường 11, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Có giá trị đến: 10/10/2035



Đặc điểm nhân dạng: Nốt ruồi nổi c.3cm

dưới trước mép phải



NGÓN THỎ TRÁI



NGÓN THỎ PHẢI

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT
ĐKQL CƯ TRÚ VÀ DLGG VỀ DÂN CƯ



Trần Quốc Sáng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG MINH NHÂN DÂN
SỐ 023502753

Họ tên: NGUYỄN THỊ HOÀNG -
ĐIỆP

Sinh ngày: 05-6-1971
Nguyên quán: Quảng Ngãi

Nơi ĐKKH thường trú: 14 Dương Đình-
Nghệ, P8, Q11, TP. Hồ Chí Minh.

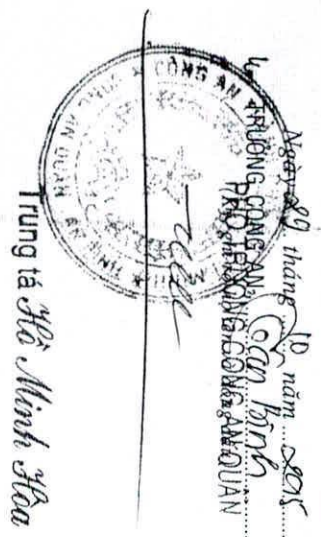


CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ HỘ KHẨU
số: 31100140667

Họ và tên chủ hộ: ĐỖ VĂN LONG

Nơi thường trú: 24/2 Lam Sơn
Phường 02 Quận Cầu Ông Lãnh



Hồ sơ hộ khẩu số:
Số đăng ký thường trú số: Tô số:

CHỦ HỘ
ĐỖ VĂN LONG

Họ và tên:
Họ và tên gọi khác (nếu có):
Ngày, tháng, năm sinh: 12/1/1968 Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Dương
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số: 022458084 Hộ chiếu số:
Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Nơi thường trú trước khi chuyển đến: 14 Dương Đình Nghệ,
P8 Q11



Phan Thị Ngọc Nhung
Lý do xóa đăng ký thường trú:
Trưng tá Hồ Minh Hoa

CÁN BỘ DĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm
TRƯỞNG CÔNG AN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

31100140667

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: Vợ
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HOANG DIỆP
Họ và tên gọi khác (nếu có):
Ngày, tháng, năm sinh: 05 / 6 / 1971 **Giới tính:** Nữ
Quê quán: Quang Ngải
Dân tộc: Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
CMND số: 023 502 753 **Hộ chiếu số:**
Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Nơi thường trú trước khi chuyển đến: 14 Dương Đình Nghệ
 P.9 Q.11

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 NGUYỄN VĂN CÔNG AN QUẬN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Ngọc Nhung
 Trưởng tá Hồ Minh Hòa

Lý do xóa đăng ký thường trú:

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ngày tháng năm
TRƯỞNG CÔNG AN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

31100140667

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ: Con
Họ và tên: ĐỖ HOANG QUÂN
Họ và tên gọi khác (nếu có):
Ngày, tháng, năm sinh: 22 / 8 / 1995 **Giới tính:** Nam
Quê quán: Hà Dương
Dân tộc: Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
CMND số: 025 312 255 **Hộ chiếu số:**
Nghề nghiệp, nơi làm việc:

Nơi thường trú trước khi chuyển đến: 14 Dương Đình Nghệ
 P.9 Q.11

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 NGUYỄN VĂN CÔNG AN QUẬN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phan Thị Ngọc Nhung
 Trưởng tá Hồ Minh Hòa

Lý do xóa đăng ký thường trú:

CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
 (Ký, ghi rõ họ tên)
 Ngày tháng năm
TRƯỞNG CÔNG AN
 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

31100140667

DẤU VẾT RIÊNG VÀ DỊ HÌNH
 Sẹo chàm c, 2cm trên
 sau mép trái
 Ngày 12 tháng 7 năm 2007
 GIÁM ĐỐC SA TP. Hồ Chí Minh
 NGUYỄN CHÍ DŨNG

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Mẫu số: C29-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC
ngày 17/06/2010 của Bộ Tài Chính)

BIÊN LAI THU

TẶNG AN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN

(Liên 4: giao cho đương sự)

Ngày.....tháng.....năm 20.....

Số: AA/2016/ 0001469.

- Họ, tên người nộp tiền:.....

- Địa chỉ:.....

- Nội dung thu:.....

theo yêu cầu thu số:..... ngày..... tháng..... năm 20..... của tòa án.....

Số tiền thu:..... (Viết bằng chữ).....

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

ĐÃ THU TIỀN

In tại Công ty Cổ phần In Đường Sắt Sài Gòn - MST: 0310988767 - ĐT: 3830 6533

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng 11 năm 2016

ĐƠN KHỞI KIẾN

(V/V TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở)
☸✦☸

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH.

• **Họ và tên Người khởi kiện:**

Bà : **NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP**, Sinh năm: 1971.
CMND số : 023 502 753 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 24/2 Lam Sơn, phường 02, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

• **Họ và tên Người bị kiện:**

01/ Ông : TRẦN QUỐC DÂN, Sinh năm: 1966.
CMND số : 022 843 211 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 35A Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

02/ Bà : NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH, Sinh năm: 1979.
CMND số : 024 998 915 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 35A Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

• **Nội dung vụ kiện như sau:**

Ông Trần Quốc Dân và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh là vợ chồng.

Ông Dân, bà Hạnh là đồng chủ sở hữu hợp pháp Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009 (**Nhà ở:** Địa chỉ: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 751,7 m²; Kết cấu nhà: Tường gạch + tôn, mái tôn; Cấp (hạng) nhà ở: 04; Số tầng: 01; **Đất ở:** Thửa đất số: 25; Tờ bản đồ số: 75-TL 2005; Diện tích: 847,7 m²).

Ngày 04/3/2010, bà Hạnh ủy quyền cho ông Dân được quyền bán, chuyển nhượng phần quyền sở hữu của bà Hạnh đối với nhà, đất tọa lạc tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (Hợp đồng ủy quyền số: 3607, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh).

Cùng ngày 04/3/2010, tại Phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh, tôi và ông Dân ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” là toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, với giá chuyển nhượng là: **18.000.000.000^d** (Mười tám tỷ đồng) (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 3636, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh).

Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên tôi đã thanh toán cho vợ chồng ông Dân, bà Hạnh, tổng cộng: **17.763.000.000^d** (Mười bảy



tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng). Ông Dân, Bà Hạnh đã bàn giao nhà, đất nêu trên cho tôi, trực tiếp quản lý, sử dụng từ đó đến nay. Còn lại: **37.000.000^d** (Ba mươi bảy triệu đồng), tôi và vợ chồng ông Dân, bà Hạnh thỏa thuận sau khi hoàn tất đăng bộ sang tên chủ quyền căn nhà, tôi sẽ trả dứt điểm cho vợ chồng ông, bà.

Sau khi tôi liên hệ Ủy ban nhân dân quận Bình Tân để làm thủ tục đăng bộ, sang tên nhà, đất nêu trên thì được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân phúc đáp bằng văn bản số: 4393/TNMT ngày 26/4/2010 với nội dung: “*Qua đối chiếu bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: H00098/2009/An Lạc ngày 24/3/2009 do UBND quận Bình Tân cấp với bản lưu giấy chứng nhận tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện có sự không trùng khớp. Do đó, Phòng đã liên hệ Công an phường An Lạc lập biên bản tạm giữ bản chính giấy chứng nhận trên để điều tra xác minh. Sau khi có kết quả của cơ quan Công an, Phòng sẽ xem xét giải quyết tiếp hồ sơ*”.

Kính thưa Quý Tòa!

Sự việc nêu trên tôi đã báo lại cho vợ chồng ông Dân, bà Hạnh. Ông Dân, bà Hạnh hứa với tôi sẽ tích cực giải quyết vụ việc giấy chứng nhận thật, giả, nhằm giúp tôi sớm đăng bộ, sang tên theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lời hứa trên đã không được phía ông Dân, bà Hạnh nghiêm túc thực hiện. Ngày 07/9/2016, tôi đã chính thức có văn bản yêu cầu ông Dân, bà Hạnh yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng - Cung cấp các bản chính giấy chứng nhận về chủ quyền nhà, đất nêu trên để tôi thực hiện việc đăng bộ sang tên nhưng phía ông Dân, bà Hạnh không hợp tác. Vì vậy, nay buộc lòng tôi phải làm đơn này kính Quý Tòa xem xét, giải quyết.

• **Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đối với Bị đơn:**

- Buộc vợ chồng ông Trương Quốc Dân và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh phải tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh với tôi.

- Buộc vợ chồng ông Trương Quốc Dân và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh phải cung cấp bản chính giấy chứng nhận và các giấy tờ liên quan về nhà, đất nêu trên để tôi thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo thỏa thuận tại Điều 5 của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 3636, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh.

• **Tài liệu chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:**

- Hộ khẩu + CMND của Người khởi kiện (Bản sao y);
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 3636, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh (Bản sao y);
- Chứng từ thanh toán tiền mua bán nhà ngày 04/3/2010, ngày 1/4/2010 và ngày 12/4/2010 (Bản photo);
- Hợp đồng ủy quyền số: 3607, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh (Bản photo);
- Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009 (Bản photo);

- Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất và thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân số cùng ngày 25/3/2009 của Chi cục thuế quận Bình Tân (Bản photo);
- Biên nhận hồ sơ xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở ngày 21/4/2010 của UBND quận Bình Tân (Bản photo);
- Thông báo số: 4393/TNMT ngày 26/4/2010 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân (Bản photo);
- Hợp đồng cho thuê nhà ngày 21/01/2011 giữa chồng tôi Đỗ Văn Long và ông Phạm Văn An (Bản photo);
- Thông báo v/v yêu cầu tiếp tục thực hiện hợp đồng ngày 07/9/2016 (Bản photo);

Ngoài ra, để đảm bảo vẹn toàn tài sản, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được và để đảm bảo thi hành án, bằng đơn này chúng tôi kính yêu cầu Quý Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “*Cấm chuyển dịch quyền về tài sản*” đối với nhà, đất tọa lạc tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (*Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009*) trong thời gian Tòa giải quyết vụ án.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin đóng dự phí cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Chân thành cảm ơn sự nhanh chóng thụ lý, giải quyết của Quý Tòa, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

NGƯỜI KHỞI KIẾN



NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP



**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN**

Số: 34/4/Đ/TAQBT-BN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Tân, ngày 17 tháng 11 năm 2016



**BIÊN NHẬN ĐƠN-HỒ SƠ
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN**

Có nhận hồ sơ của ông (bà): Nguyễn Thị Hoàng Diệp
Hiện cư ngụ: 24/2 Lam Sơn, P.2, Q. Tân Bình
Về vụ kiện: Tranh chấp HĐVN & SH nhà ở và GD đất ở
Hồ sơ gồm: 1 đơn

Hẹn **sáng** ngày: 29/11/2016 để biết kết quả xử lý đơn. (Nếu không đến được thì đến vào **sáng** các ngày **thứ ba** và **thứ năm** tiếp theo nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nộp đơn).
Sau 30 ngày kể từ ngày nhận đơn nếu nguyên đơn không đến theo quy định thì Tòa án xem như nguyên đơn đã từ bỏ việc khởi kiện. Tòa án nhân dân quận Bình Tân sẽ không giải quyết mọi khiếu nại. Không liên hệ qua điện thoại.

Lưu ý: Nhớ mang theo bản chính biên nhận này và bản chính chứng minh nhân dân.

Người nhận

Nguyễn Trí Tín



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày __ tháng 11 năm 2016

**ĐƠN YÊU CẦU
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI**

☪☪☪

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, TP. HỒ CHÍ MINH.

• **Người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:**

Bà : **NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP**, Sinh năm: 1971.
CMND số : 023 502 753 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 24/2 Lam Sơn, phường 02, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Là Nguyên đơn trong vụ án “*Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở*” tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân. Bị đơn – Ông Trần Quốc Dân và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh.

• **Người bị yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:**

01/ Ông : **TRẦN QUỐC DÂN**, Sinh năm: 1966.
CMND số : 022 843 211 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 35A Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.
02/ Bà : **NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH**, Sinh năm: 1979.
CMND số : 024 998 915 Cấp tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ : 35A Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

• **Tóm tắt nội dung sự việc:**

Ông Trần Quốc Dân và bà Nguyễn Thị Bích Hạnh là vợ chồng.

Ông Dân, bà Hạnh là đồng chủ sở hữu hợp pháp Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009 (Nhà ở: Địa chỉ: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh; Diện tích sàn (nhà ở, căn hộ): 751,7 m²; Kết cấu nhà: Tường gạch + tôn, mái tôn; Cấp (hạng) nhà ở: 04; Số tầng: 01; Đất ở: Thửa đất số: 25; Tờ bản đồ số: 75-TL 2005; Diện tích: 847,7 m²).

Ngày 04/3/2010, bà Hạnh ủy quyền cho ông Dân được quyền bán, chuyển nhượng phần quyền sở hữu của bà Hạnh đối với nhà, đất tọa lạc tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (Hợp đồng ủy quyền số: 3607, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh).

Cùng ngày 04/3/2010, tại Phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh, tôi và ông Dân ký kết “Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở” là toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, với giá chuyển nhượng là: **18.000.000.000^d** (Mười tám tỷ đồng) (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 3636, quyền số: 03/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 04/3/2010 – Văn phòng công chứng số 5, Tp. Hồ Chí Minh).

Thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở nêu trên tôi đã thanh toán cho vợ chồng ông Dân, bà Hạnh, tổng cộng: **17.763.000.000^d** (Mười bảy tỷ bảy trăm sáu mươi ba triệu đồng). Ông Dân, Bà Hạnh đã bàn giao nhà, đất nêu trên cho tôi trực tiếp quản lý, sử dụng từ đó đến nay. Còn lại: **37.000.000^d** (Ba mươi bảy triệu đồng), tôi và vợ chồng ông Dân, bà Hạnh thỏa thuận sau khi hoàn tất đăng bộ sang tên chủ quyền căn nhà, tôi sẽ trả dứt điểm cho vợ chồng ông, bà.

Sau khi tôi liên hệ Ủy ban nhân dân quận Bình Tân để làm thủ tục đăng bộ, sang tên nhà, đất nêu trên thì được Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Tân phúc đáp bằng văn bản số: 4393/TNMT ngày 26/4/2010 với nội dung: “*Qua đối chiếu bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: H00098/2009/An Lạc ngày 24/3/2009 do UBND quận Bình Tân cấp với bản lưu giấy chứng nhận tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện có sự không trùng khớp. Do đó, Phòng đã liên hệ Công an phường An Lạc lập biên bản tạm giữ bản chính giấy chứng nhận trên để điều tra xác minh. Sau khi có kết quả của cơ quan Công an, Phòng sẽ xem xét giải quyết tiếp hồ sơ*”.

Kính thưa Quý Tòa!

Sự việc nêu trên tôi đã báo lại cho vợ chồng ông Dân, bà Hạnh. Ông Dân, bà Hạnh hứa với tôi sẽ tích cực giải quyết vụ việc giấy chứng nhận thật, giả, nhằm giúp tôi sớm đăng bộ, sang tên theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, lời hứa trên đã không được phía ông Dân, bà Hạnh nghiêm túc thực hiện. Ngày 07/9/2016, tôi đã chính thức có văn bản yêu cầu ông Dân, bà Hạnh yêu cầu tiếp tục thực hợp đồng - Cung cấp các bản chính giấy chứng nhận về chủ quyền nhà, đất nêu trên để tôi thực hiện việc đăng bộ sang tên nhưng phía ông Dân, bà Hạnh không hợp tác. Vì vậy, buộc lòng tôi phải làm đơn khởi kiện ông Dân, bà Hạnh theo quy định của pháp luật..

• **Lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời:**

Để đảm bảo vẹn toàn tài sản, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được và để đảm bảo thi hành án, bằng đơn này chúng tôi kính yêu cầu Quý Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với tài sản là nhà, đất tọa lạc tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (*Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009*) trong thời gian Tòa giải quyết vụ án.

• **Biện pháp khẩn cấp tạm thời cần được áp dụng và các yêu cầu cụ thể:**

Yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với đối với nhà, đất tọa lạc tại số: 726 Kinh Dương Vương, khu phố 1, phường An Lạc, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh (*Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 797772746002021 (Hồ sơ gốc số: H00098/An Lạc) do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp ngày 29/3/2009*) Theo quy định tại khoản 7, điều 102, điều 109 Bộ luật tố tụng dân sự.

Nguyên đơn cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của mình, kính Quý Tòa xem xét, chấp thuận.

Trân trọng và xin chân thành cảm ơn giúp đỡ của Quý Tòa!

NGƯỜI LÀM ĐƠN



NGUYỄN THỊ HOÀNG DIỆP